

1500894-39.2020.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desobediência

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... sacola de drogas e nem o dinheiro do tráfico. (...) Enquanto isso na DP "caracteres".

"- 07/07 às 10h20min "Enquanto um policial corrupto estiver gastando dinheiro público e privado de consequências de atos ilícitos estarei aqui divulgando até que a corregedoria ou ministério público retire das ruas".

- 07/07 às 10h24min "DE ANJO A DEMÔNIO CABO OLIVEIRA SALVA CRIANCINHAS MAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500894-39.2020.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-39.2020.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3073107/2020

- DEL.POL.PERUIBE, 13476315 - DEL.POL.PERUIBE, 13476328 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA

Juíza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, como incurso nas penas dos artigos 138, 140 c.c. 141, inciso II, e artigo 61, II, "j", todos do Código Penal, por diversas vezes, porque, nos dias 06 de julho de 2020 a 14 de julho de 2020, nesta cidade e comarca de Peruíbe, caluniou Ivo do Carmo Oliveira, funcionário público, policial militar, em razão de suas funções, por meio de palavras escritas publicadas na rede social Facebook, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes, praticando os crimes ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, injuriou Ivo do Carmo Oliveira, funcionário público, policial militar, em razão de suas funções, por meio de palavras escritas publicadas na rede social Facebook, ofendendo a sua dignidade e decoro, praticando os crimes ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

O acusado foi citado às fls. 46, de modo que apresentou Defesa Prévia às fls. 50/54.

Por decisão de fls. 74/74, foi afastada a competência do Juizado Especial Criminal, ante a possibilidade dos fatos serem punidos com pena privativa de liberdade superior a dois anos.

Em 7 de outubro de 2021 a denúncia foi recebida (fls. 89/91).

Em audiência de instrução realizada em 20 de abril de 2022, ouviu-se a vítima, testemunhas e ao final realizado o interrogatório do réu.

Em memoriais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, na forma do artigo 384 do Código de Processo Penal recebo o aditamento da denúncia a fim de alterar a tipificação do fato em relação ao crime do artigo 138 para o tipificado no artigo 139, ambos do Código Penal, conforme descrito pela representante do Ministério Público em audiência às fls. 126/127.

Assim, verifica-se que a materialidade delitiva dos crimes foram devidamente evidenciados pelos boletins de ocorrência (fls. 7/10), documentos de fls. 12/22 e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria é certa e recai sobre o acusado.

Eis a prova produzida:

Ouvido em audiência, a vítima Ivo do Carmo Oliveira relatou que tomou conhecimento por meio do Facebook que um indivíduo de nome Luis Carlos estava denegrindo sua pessoa, dizendo que o depoente seria dono das "biqueiras" e desmanches da cidade de Peruíbe. Assim, compareceu na Delegacia e registrou os fatos. Já conhecia o réu, pois anteriormente prendeu um veículo dele em razão de manobra perigosa. Crê que esse foi o motivo. Instado pelo Ministério Público, ratificou que o denunciado afirmou ser o depoente dono dos desmanches e biqueiras de Peruíbe. Que apreende os carros conforme a necessidade das peças utilizadas. Ele postou na página dele no facebook. Não se recorda de outro contato com o réu. Após o registro do boletim de ocorrência ele continuou a realizar esse tipo de postagem, após citado não se recorda quanto tempo depois retirou as publicações da plataforma. Não sabe se até hoje há as postagens. Sentiu-se ofendido com as publicações. Se fosse um fato verídico não procuraria a Justiça. Foi realizada uma apuração interna na Polícia Militar em relação às acusações. Instado pela Defesa, relatou que não se recorda do réu além da apreensão. Não tem amigos na cidade.

Interrogado, o acusado Carlos Eduardo de Oliveira Lima disse que realizou publicação sobre Ivo, porém não o indicado por ele no seu depoimento. O que postou é de interesse público e expressão da verdade sobre o que viu. Onde mora tem um "biqueira", de modo que Ivo, policial militar, pegou uma sacola e celular do traficante e entrou na viatura. Nessa ocasião, Ivo percebeu que o interrogado viu, de modo que ficaram cheirando "pó" dentro da viatura. Foi o que viu. É pescador e vende peixe na rua, de maneira que certa ocasião estava no Caraguava e ele o abordou, vindo a tossir na sua cara. Ivo lhe conhece faz tempo. Certa oportunidade Ivo prendeu sua caminhonete que estava parada, levou pro pátio, e o dono disse que o veículo foi depenado (eixo, amortecedor) e encaminhado pra um lugar incerto. Esse veículo teve suas peças trocadas, cujo prejuízo foi de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Há uma máfia, uma milícia (Dra. Laila, marido dela e o filho). Tem mais policiais envolvidos. Tem um policial que se chama Cardoso que pega as peças e

coloca nos seus que revende. Ivo negocia com traficante. O que postou é verdade e de interesse público. Vende peixe pra todo mundo. Está na rua e conhece todo mundo. Teve problemas com policiais no ano de 2001.

Esse foi o contexto probatório.

No que toca ao crime de difamação, trata-se de imputar a alguém fato não criminoso, contudo ofensivo a sua reputação. Exige-se, para tanto, a imputação de um fato concreto, determinado e específico, assim como o firme propósito de ofender.

No caso dos autos constou as publicações de fls. 12/22:

"De anjo a demônio cabo oliveira pega sacola com drogas dinheiro celular não prende ninguém não apresenta sacola de drogas e nem o dinheiro do tráfico. (...) Enquanto isso na DP "caracteres".

"- 07/07 às 10h20min "Enquanto um policial corrupto estiver gastando dinheiro público e privado de consequências de atos ilícitos estarei aqui divulgando até que a corregedoria ou ministério público retire das ruas".

- 07/07 às 10h24min "DE ANJO A DEMÔNIO CABO OLIVEIRA SALVA CRIANCINHAS MAS NÃO NÃO ENTREGA NA DELEGACIA SACOLA COM DROGAS E DINHEIROS ADQUIRIDOS EM BOCA DE DROGAS EM PERUIBE SEM OS SUPOSTOS".

Publicações proferidas de maneira negativa, com o firme propósito de ofender a vítima, que exerce no Município de Peruíbe carreira profissional na Policial Militar.

Dada a oportunidade de eventualmente o acusado comprovar as alegações, o depoimento prestado em interrogatório, carente em si de verossimilhança e isolado nos autos, evidenciando à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

Portanto, de rigor a condenação ao crime de difamação.

Os crimes contra a honra, difamação e injúria são diferentes, pois enquanto o primeiro imputa um fato a alguém que ofenda a sua reputação, sendo verdadeiros ou não, o segundo atribui uma qualidade negativa à pessoa.

Quanto ao crime de injúria, verifica-se a necessidade do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima.

De acordo com Nucci, "Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar). No caso presente, isso não basta. É preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma". Ainda segundo o autor: "Há entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência pela não configuração do crime contra a honra, desde que o fato ofensivo ou o insulto seja proferido fora do contexto da específica vontade de conspurcar a reputação alheia ou o amor próprio da vítima" (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal - 16. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Convém reforçar que os crimes contra a honra devem estar fundamentados em indícios mínimos de autoria delitiva e "demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi", consoante observa-se dos enunciados 1 e 7 da edição nº 130 do colacionado do STJ Jurisprudência em Teses, a seguir.

1 - Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima

do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. Julgados: APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019; AgRg no HC 395714/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REISJÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019; EDcl na AP n 881/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 23/10/2018; APn 887/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 17/10/2018; AgRg na APn 313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe 18/04/2018; RHC 89531/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 547)

No caso dos autos, constou (fls. 20): "um anjo que se transformou em demônio IVO OLIVEIRA"

Em audiência a vítima relatou se sentir ofendido com as publicações, afirmando que se fosse um fato verídico não procuraria a Justiça. Acrescentou, ainda, que em decorrência das publicações foi realizada uma apuração interna na Polícia Militar em relação aos fatos.

Portanto, caracterizado o crime de difamação, uma vez que as ofensas atingiram o decoro da vítima.

Passo a dosimetria da pena.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal em 4 (quatro meses) e 10 (dez) dias multa, em relação aos crimes de injúria e difamação, pois a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; os antecedentes do réu não recomendam incremento da pena base, pois é tecnicamente primário.

Na segunda fase da dosimetria ausentes as causas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual a pena permanece na forma lançada.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia. Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo coronavírus, não se observa que essa circunstância tenha sido relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente acidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e tampouco foi impactada pela conduta do réu, não se justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido: Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se

aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021). No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

Na terceira fase, ausentes as causas de diminuição. Presente, entretanto, a causa de aumento do artigo 141, inciso II, do Código Penal (fls.7), de modo que exaspero a pena em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 13 dias-multa.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, a réu não reincidente, condenado em montante igual ou inferior a 4 (quatro) anos, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Tratando-se de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo, ainda, o réu reincidente em crime doloso, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e § 2º, primeira parte, CP - condenação igual ou inferior a um ano), substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA por infração aos artigos 139 e 140, em combinação com o artigo 141, inciso II, todos do Código Penal, às penas de 5 (cinco) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período de um ano, à razão de uma hora por dia de condenação, conforme dispuser o Juízo de execução e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar

máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 25 de abril de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA